



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT DJAJA LISTRIK, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di The City Tower Lantai 12-IN, Jalan MH Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Thomas Kendro selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H., dan Kawan - kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Noble Law Office", beralamat kantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2026, sebagai Pemohon PKPU;

Terhadap

PT WIDYA SATRIA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Ketintang Permai Blok BB Nomor 20, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Ir. H. Dirgahayu Gadjah Perdana selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Wibisono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Pengacara Andreas Wibisono, S.H., & Rekan, Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum Tender, Sengketa Kontrak, Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Aset & Litigasi Komersial" yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC5/5 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri

Halaman 1 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 3 Agustus 2026, sebagai Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Juli 2026 di bawah Nomor Register 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR DARI TERMOHON PKPU

1. Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di The City Tower Lantai 12-IN, Jalan MH Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah terjalin hubungan hukum berupa jual beli barang yang nyata dan telah dilaksanakan oleh Para Pihak, yang dibuktikan dengan diterbitkannya *Purchase Order* (PO) oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU, antara lain sebagai berikut:
 - I. PO No: 021R/PLTU/WS-DL/.X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dengan nilai sebesar Rp.1.435.000.000,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - II. PO No: 021/PLTU/WS-DL/.X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dengan nilai sebesar Rp.287.000.000,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - III. PO No: 027/PLTU/WS-DL/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.86.100.000.00,- (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan *Purchase Order* tersebut PEMOHON PKPU melakukan pengadaan dan penyerahan barang kepada TERMOHON PKPU sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang diminta oleh TERMOHON PKPU;

3. Bahwa dengan diterbitkannya *Purchase Order* oleh TERMOHON PKPU tersebut dan dilaksanakannya pemesanan oleh PEMOHON PKPU, telah lahir suatu perikatan hukum yang sah antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Pasal 1320, dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara PEMOHON PKPU sebagai Kreditor dan TERMOHON PKPU sebagai Debitor;
4. Bahwa mengenai tindakan hukum berupa jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 1458 KUHP menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, kesepakatan mengenai barang dan harga telah nyata tercermin dari diterbitkannya *Purchase Order* oleh TERMOHON PKPU, pemenuhan pesanan dan penyerahan barang oleh PEMOHON PKPU, penerbitan *Invoice* sebagai tagihan atas barang yang telah diserahkan, serta pembayaran sebagian yang telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU;
6. Bahwa oleh karena PEMOHON PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan melakukan pengadaan dan penyerahan barang sesuai dengan *Purchase Order* yang diterbitkan oleh TERMOHON PKPU, maka timbul kewajiban pembayaran yang wajib dipenuhi oleh TERMOHON PKPU yang juga telah diakui dan ditegaskan kembali melalui Surat Pernyataan Utang Nomor: 07/SPH/WS-DL/X/2025 tertanggal 29 Oktober 2025 ("Surat Pernyataan Utang"), sehingga

Halaman 3 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



TERMOHON PKPU terikat untuk memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud kepada PEMOHON PKPU;

7. Bahwa setelah barang diserahkan oleh PEMOHON PKPU, selanjutnya TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran sebagian atas kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan *Purchase Order* dan *Invoice* yang diterbitkan oleh PEMOHON PKPU. Pembayaran sebagian tersebut dilakukan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU melalui transfer ke rekening PEMOHON PKPU sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer dan mutasi rekening yang akan diajukan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa tindakan TERMOHON PKPU yang melakukan pembayaran sebagian atas transaksi tersebut merupakan bentuk pengakuan nyata atas:
 - a. keberadaan hubungan hukum jual beli antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU;
 - b. keberadaan *Purchase Order* dan *Invoice* yang menjadi dasar transaksi;
 - c. penerimaan barang yang telah diserahkan oleh PEMOHON PKPU;
 - d. adanya kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU.
9. Bahwa meskipun TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran sebagian atas transaksi tersebut, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan secara penuh sehingga masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU. Berdasarkan perhitungan *outstanding* setelah dikurangi pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU, masih terdapat sisa utang sebagai berikut:

Pemesanan Batch Pertama	
Pokok	Rp.380.730.000,-
Denda periode Desember 2025 – Februari 2026	Rp. 22.843.800,-
Pemesanan Batch Kedua	
Pokok	Rp.193.406.400,-
Denda periode Desember 2025 – Februari 2026	Rp. 11.604.384,-
Total	Rp.608.584.584,-

Halaman 4 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa total utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp608.584.584,- (enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) merupakan kewajiban yang nyata, pasti, telah jatuh waktu, dan dapat ditagih, yang lahir dari hubungan hukum jual beli antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, serta telah ditegaskan kembali melalui pengakuan utang dan komitmen pembayaran. Sehingga dalam hal ini, PEMOHON PKPU mempunyai kedudukan hukum sebagai Kreditor dari TERMOHON PKPU dan berhak mengajukan Permohonan PKPU *a quo*;

B. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

11. Bahwa kewajiban TERMOHON PKPU yang lahir dari suatu perikatan hukum dengan PEMOHON PKPU sejatinya jelas merupakan utang. Sebagaimana, pengertian utang menurut Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul "*Indonesian Bankruptcy Law*" yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kartini Muljadi sebagai berikut:

"Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari Undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya".

Dari pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian "utang" sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU KPKPU") dan KUHPerduta, yaitu utang yang lahir dari kewajiban/utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun Undang-undang (Pengertian utang dalam arti luas);

12. Bahwa pengertian utang tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang menyatakan:

Pasal 1 angka 6 UU KPKPU: *"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata*
Halaman 5 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"

13. Bahwa kewajiban pembayaran oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tersebut lahir dari hubungan hukum jual beli yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh Para Pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1457 Jo. Pasal 1458 KUHP. Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum jual beli tersebut tidak hanya terbukti dari adanya *Purchase Order* yang diterbitkan oleh TERMOHON PKPU, tetapi juga telah diwujudkan melalui pelaksanaan transaksi secara nyata, yaitu berupa pengadaan dan penyerahan barang oleh PEMOHON PKPU, penerbitan *Invoice* atas barang yang telah diserahkan, serta pembayaran sebagian yang telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU;

14. Bahwa TERMOHON PKPU juga telah secara tegas mengakui keberadaan serta besaran kewajiban utangnya kepada PEMOHON PKPU sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Utang Nomor: 07/SPH/WS-DL/X/2025 tertanggal 29 Oktober 2025 ("Surat Pernyataan Utang"). Bahwa dalam Surat Pernyataan Utang tersebut, TERMOHON PKPU menyatakan dengan sebenarnya bahwa TERMOHON PKPU telah menerima barang dari PEMOHON PKPU dan karenanya mempunyai kewajiban pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:

- Batch Pertama senilai Rp.380.730.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan denda setiap bulannya bila tidak melaksanakan pembayaran sebesar 2% atau senilai Rp.7.614.600,- (tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Batch Kedua senilai Rp.193.406.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) dan denda setiap bulannya bila tidak melaksanakan pembayaran sebesar 2% atau senilai Rp.3.868.128,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 6 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Utang tersebut, secara hukum telah terjadi pengakuan utang (*schuld-erkenning*) yang mengikat TERMOHON PKPU dan mempertegas keberadaan kewajiban pembayaran yang nyata dan pasti, sehingga tidak lagi memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai eksistensi utang tersebut;

15. Bahwa melalui penandatanganan Surat Pernyataan Utang tersebut, TERMOHON PKPU secara nyata telah mengakui adanya utang yang timbul dari hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, termasuk mengenai besaran utang serta komitmen pembayaran atas utang dimaksud;
16. Bahwa oleh karena TERMOHON PKPU tidak merealisasikan pembayaran sebagaimana telah dijanjikan dan diakui sendiri dalam Surat Pernyataan Utang Nomor: 07/SPH/WS-DL/X/2025 tertanggal 29 Oktober 2025, maka kewajiban pembayaran TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun hingga diajukannya Permohonan PKPU a quo kewajiban tersebut belum juga dipenuhi oleh TERMOHON PKPU, sehingga menunjukkan ketidakmampuan dan/atau tidak adanya kepastian dari TERMOHON PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU;
17. Bahwa sebagai upaya persuasif sebelum menempuh langkah hukum melalui Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan teguran dan peringatan tertulis melalui Surat No. 05/DL/XII/2025 Perihal Surat Somasi Pembayaran tertanggal 9 Desember 2025, Surat No. 06/DL/I/2026 Perihal Surat Somasi Pembayaran ke-II tertanggal 5 Januari 2026, dan Surat No. 07/DL/I/26 Perihal Surat Somasi ke-III (Akhir) tertanggal 22 Januari 2026;
18. Bahwa melalui Surat No. 05/DL/XII/2025 Perihal Surat Somasi Pembayaran tertanggal 9 Desember 2025, pada pokoknya PEMOHON PKPU meminta dan memperingatkan TERMOHON PKPU untuk melunasi seluruh utang/ kewajibannya kepada PEMOHON PKPU selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal surat Somasi tersebut dibuat;

Halaman 7 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa melalui Surat No. 06/DL/I/2026 perihal Somasi Pembayaran ke-II tertanggal 5 Januari 2026, PEMOHON PKPU kembali menegaskan permintaan pelunasan seluruh kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU karena sampai dengan batas waktu somasi pertama tidak terdapat pelunasan. Berdasarkan surat tersebut, PEMOHON PKPU memberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal surat Somasi tersebut dibuat;
20. Bahwa melalui Surat No. 07/DL/I/26 perihal Somasi ke-III (Akhir) tertanggal 22 Januari 2026, PEMOHON PKPU memberikan kesempatan terakhir kepada TERMOHON PKPU untuk melunasi seluruh kewajibannya paling lambat 7 hari dari tanggal surat Somasi tersebut dibuat, namun hingga batas waktu tersebut TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya hingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
21. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: "*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*" Sehingga dari ketentuan tersebut, Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan PKPU agar Debitor diberikan kesempatan mengajukan rencana perdamaian;
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp608.584.584,- (enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang menjadi tanggung jawab TERMOHON PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran

Halaman 8 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



kepada PEMOHON PKPU, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

C. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

23. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mensyaratkan Debitor (TERMOHON PKPU) dapat diajukan Permohonan PKPU dengan syarat sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor...”

24. Bahwa selain mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga memiliki utang kewajiban kepada Kreditor Lain, yakni:

PT Ranum Gemilang Utama, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kampung Sumur Lubang RT 013/RW 004, Kel. Salira, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya disebut “Kreditor Lain”, dengan jumlah piutang sebesar Rp4.236.234.019,00 (Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Belas Rupiah). Adapun pembuktian terhadap utang TERMOHON PKPU kepada Kreditor Lain akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan permohonan *a quo*;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yang mana utangnya telah jatuh waktu serta dapat ditagih dan dapat diperkirakan bahwa TERMOHON PKPU tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain;

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

- TERMOHON PKPU memiliki dua atau lebih dari satu Kreditor;
- TERMOHON PKPU belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu;
- TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



27. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa:

- (1) *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
- (3) *Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;*

28. Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, MAKA PERMOHONAN PKPU INI HARUS DIKABULKAN DAN TERMOHON PKPU HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU;

D. PERMOHONAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

29. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

30. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, PEMOHON PKPU juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Pengurus yang akan mengurus harta TERMOHON PKPU bersama dengan TERMOHON PKPU di dalam proses PKPU dari TERMOHON PKPU dan/atau mengurus harta pailit TERMOHON PKPU apabila TERMOHON PKPU dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Adapun Pengurus yang PEMOHON PKPU ajukan untuk kepentingan proses PKPU dari TERMOHON PKPU adalah sebagai berikut:

- 1) Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus
Halaman 10 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. AHU-157.AH.04.05-2023, tertanggal 23 November 2023, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Purwodadi I No. 50, Kota Surabaya;

- 2) Anggi Widiyan Pamondo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-176.AH.04.05-2025, tertanggal 28 Juli 2025, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower Lt. 8 Suite F-G, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat 11840.

Selanjutnya disebut sebagai "Tim Pengurus" dalam proses PKPU dari TERMOHON PKPU dan/atau untuk selanjutnya sebagai "Tim Kurator" dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

31. Bahwa dalam hal Permohonan PKPU dikabulkan, biaya kepengurusan dan fee pengurus PKPU ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON PKPU uraikan di dalam Permohonan PKPU *a quo*, maka dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim dari Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU dari TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:

- 1) Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-157.AH.04.05-2023, tertanggal 23 November 2023, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Purwodadi I No. 50, Kota Surabaya;

Halaman 11 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



- 2) Anggi Widiyan Pamondo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-176.AH.04.05-2025, tertanggal 28 Juli 2025, beralamat di LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower Lt. 8 Suite F-G, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat 11840;

Selanjutnya disebut sebagai “Tim Pengurus” dalam proses PKPU dari TERMOHON PKPU dan/atau untuk selanjutnya sebagai “Tim Kurator” dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON PKPU.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Agustus 2026, sebagai berikut:
**EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA SECARA
ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS
PERKARA INI**

Halaman 12 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa karena perkara *a quo* merupakan suatu Perikatan yang bersifat non kontraktual yang bersumber dari Undang-undang yang patut diduga lahir karena adanya perbuatan orang atau pihak lain yang menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yakni, adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain dan perbuatan tersebut melanggar hukum dan ada kesalahan serta perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang menandakan bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan perikatan keperdataan dimana pihak yang merasa dirugikan akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum tersebut seharusnya menuntut atau menggugat ganti kerugian terhadap pihak yang dianggap merugikannya yang mana akan TERMOHON PKPU uraikan Dalam Pokok Perkara.
2. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 160 Rbg Jo. Pasal 132 Rv dan setelah melihat duduk perkara persoalan ini sebagaimana yang akan TERMOHON PKPU uraikan Dalam Pokok Perkara maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini harus menyatakan bahwa pokok perkara *a quo* secara absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Khusus *in casu* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Perdata *in casu* Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

TERMOHON PKPU TIDAK MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAIN

3. Bahwa dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan bahwa antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah menjalin hubungan hukum keperdataan yang sah berupa Perjanjian jual beli barang *in casu* berdasarkan adanya 3 (tiga) Purchase Order (PO) yakni Purchase Order (PO) Nomor 021R/PLTU/WS-DL/.IX/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor 021/PLTU/WS-DL/.IX/2024 tanggal 17

Halaman 13 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor 027/PLTU/WS-DL/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

4. Perlu TERMOHON PKPU sampaikan bahwa ketiga Purchase Order (PO) tersebut bukanlah Perjanjian yang sah dan mengikat bagi PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara Jo. Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004 karena TERMOHON PKPU tidak pernah membuat dan apalagi menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut.
5. Perlu TERMOHON PKPU tegaskan kembali bahwa TERMOHON PKPU tidak pernah membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut namun apabila ada orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut maka melalui kesempatan ini TERMOHON PKPU tegaskan bahwa orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut adalah orang atau pihak lain yang bukan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili TERMOHON PKPU.
6. Selain itu apakah di dalam ketiga Purchase Order (PO) tersebut ada disebutkan dan/atau apakah ada ditegaskan dan/atau apakah ada dicantumkan hal-hal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak TERMOHON PKPU juga tidak mengetahuinya secara pasti karena faktanya TERMOHON PKPU tidak pernah dan bahkan belum pernah sama sekali membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut dan juga belum pernah membuat dan menandatangani Perjanjian apapun sebelumnya dengan PEMOHON PKPU baik itu Perjanjian Pendahuluan atau Perjanjian Awal atau Perjanjian Payung (*Umbrella Act*) hingga lahirnya ketiga Purchase Order (PO) tersebut. Dengan demikian ketiga Purchase Order (PO) tersebut demi hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai suatu Perjanjian yang sah dan mengikat serta tidak berlaku sebagai undang-undang bagi PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU.
7. Perlu TERMOHON PKPU sampaikan bahwa karena Purchase Order (PO) tersebut bukanlah Perjanjian yang sah dan mengikat oleh sebab itu

Halaman 14 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



penentuan jatuh waktu atau jatuh tempo adanya utang sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU tidak dapat diterapkan dalam perkara ini mengingat berdasarkan ketentuan Huruf B Angka 5.2.2 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("SKMA") penentuan jatuh waktu atau jatuh tempo utang hanya dapat diterapkan sepanjang terdapat Perjanjian yang sah dan mengikat yang dibuat oleh para pihak (bukan Perikatan) atau dengan kata lain berdasarkan SKMA tersebut penentuan jatuh waktu atau jatuh tempo utang landasannya harus ada Perjanjian yang sah dan mengikat terlebih dahulu (bukan Perikatan) baik yang menyebutkan atau yang tidak menyebutkan dan/atau baik yang mencantumkan atau yang tidak mencantumkan adanya penentuan jatuh waktu atau jatuh tempo utang di dalam Perjanjian tersebut.

8. Bahwa karena ketiga Purchase Order (PO) tersebut bukanlah Perjanjian yang sah dan mengikat maka apabila di kemudian hari terdapat segala Surat maupun Akta sejenis atau Somasi atau Invoice atau Pengakuan Utang *quod non* (apabila ada) yang diterbitkan oleh PEMOHON PKPU atau oleh siapapun yang substansinya menyatakan mengenai jatuh waktu atau jatuh tempo utang maka dengan berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan SKMA tersebut maka terhadap segala Surat maupun Akta sejenis atau Somasi atau Invoice atau Pengakuan Utang *quod non* (apabila ada) yang diterbitkan oleh PEMOHON PKPU atau oleh siapapun tersebut tidak dapat dinilai sebagai penentuan jatuh waktunya atau jatuh temponya utang karena terhadap segala Surat maupun Akta sejenis atau Somasi atau Invoice atau Pengakuan Utang tersebut *quod non* (apabila ada) timbulnya bukan dari adanya suatu Perjanjian yang sah dan mengikat, kecuali lain halnya apabila terdapat fakta yakni adanya suatu Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak namun di dalam Perjanjian tersebut tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan klausula penentuan jatuh waktunya atau jatuh temponya utang.
9. Bahwa dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU juga memiliki utang kepada KREDITOR LAIN adalah keliru dan mengada-ada. Perlu TERMOHON PKPU sampaikan bahwa TERMOHON

Halaman 15 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU tidak pernah dan bahkan belum pernah sama sekali membuat dan menandatangani Perjanjian apapun baik itu Perjanjian Pendahuluan atau Perjanjian Awal atau Perjanjian Payung (*Umbrella Act*) dengan KREDITOR LAIN. Apabila telah ternyata *quod non* ada orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani Perjanjian atas nama TERMOHON PKPU maka TERMOHON PKPU tegaskan kembali bahwa orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani Perjanjian tersebut tersebut adalah orang atau pihak lain yang bukan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili kepentingan TERMOHON PKPU karena faktanya TERMOHON PKPU tidak memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum apapun dengan KREDITOR LAIN tersebut.

10. Karena TERMOHON PKPU tidak pernah dan bahkan belum pernah sama sekali membuat dan menandatangani Perjanjian apapun baik itu Perjanjian Pendahuluan atau Perjanjian Awal atau Perjanjian Payung (*Umbrella Act*) dengan KREDITOR LAIN maka apabila di kemudian hari telah ternyata terdapat segala Surat maupun Akta sejenis atau Somasi atau Purchase Order atau Invoice atau Pengakuan Utang *quod non* (apabila ada) yang diterbitkan oleh KREDITOR LAIN atau oleh siapapun yang substansinya menyatakan jatuh waktu atau jatuh tempo utang maka dengan berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan SKMA tersebut maka terhadap segala Surat maupun Akta sejenis atau Somasi atau Purchase Order atau Invoice atau Pengakuan Utang tersebut *quod non* (apabila ada) tidak dapat dinilai sebagai penentuan jatuh waktunya atau jatuh temponya utang karena segala Surat maupun Akta sejenis atau Somasi atau Purchase Order atau Invoice atau Pengakuan Utang tersebut *quod non* (apabila ada) timbulnya bukan dari adanya suatu Perjanjian yang sah dan mengikat, kecuali lain halnya apabila terdapat fakta hukum yakni adanya suatu Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak namun di dalam Perjanjian tersebut tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan klausula penentuan jatuh waktunya atau jatuh temponya utang.

DALAM PERKARA PKPU INI TIDAK TERDAPAT SUATU KEADAAN YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Angka 1 Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Widya Satria (TERMOHON PKPU) Nomor 2
Halaman 16 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



tanggal 1 Desember 1983 disebutkan, bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak mengikat Perseroan pada atau dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Angka 1 juga disebutkan bahwa Direksi berhak memberi Kuasa kepada orang atau pihak lain untuk mengurus dan/atau mewakili kepentingan Perseroan *in casu* TERMOHON PKPU. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan, bahwa Direksi dapat memberi Kuasa kepada orang atau pihak lain untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu yang dibuktikan dengan adanya Kuasa *in casu* Kuasa Direksi.

12. Bahwa sehubungan adanya 3 (tiga) Purchase Order (PO) *in casu* Purchase Order (PO) Nomor 021R/PLTU/WS-DL./X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor 021/PLTU/WS-DL./X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor 027/PLTU/WS-DL/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tersebut dan adanya dalil utang TERMOHON PKPU kepada KREDITOR LAIN perlu TERMOHON PKPU sampaikan kembali dan tegaskan bahwa TERMOHON PKPU sama sekali tidak pernah membuat dan/atau mengadakan Perikatan dalam bentuk Perjanjian yang sah dan mengikat baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan KREDITOR LAIN termasuk TERMOHON PKPU juga tidak pernah membuat dan menandatangani Purchase Order (PO) maupun Surat-surat maupun Akta-akta sejenis atau Invoice atau Pengakuan Utang atau Penyerahan atau Penerimaan Barang yang berkaitan atau yang berhubungan dengan PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN.
13. Perlu TERMOHON PKPU sampaikan juga bahwa TERMOHON PKPU tidak pernah memberi Kuasa *in casu* Kuasa Direksi kepada orang atau pihak lain untuk bertindak atau melakukan perbuatan atau tindakan untuk dan atas nama Perseroan *in casu* mewakili kepentingan TERMOHON PKPU untuk membuat dan/atau mengadakan Perikatan dalam bentuk Perjanjian yang sah dan mengikat baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan KREDITOR LAIN.
14. Karena TERMOHON PKPU sama sekali tidak pernah membuat dan/atau mengadakan Perikatan dalam bentuk Perjanjian yang sah dan mengikat

Halaman 17 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan KREDITOR LAIN akan tetapi seandainya *quod non* terdapat hubungan hukum antara PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAIN dengan orang atau pihak lain atau siapapun atau siapa saja yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan *in casu* TERMOHON PKPU maka tentunya orang atau pihak lain tersebut atau siapapun atau siapa saja harus memperoleh dan mendapatkan persetujuan dan mendapatkan Kuasa *in casu* Kuasa Direksi terlebih dahulu dari TERMOHON PKPU. Hal ini penting karena untuk membuktikan bahwa orang atau pihak lain tersebut atau siapapun atau siapa saja benar bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan *in casu* TERMOHON PKPU yang diberikan kewenangan oleh TERMOHON PKPU umpamanya untuk membuat dan menandatangani baik Perjanjian maupun Purchase Order (PO) maupun Surat-surat atau Akta-akta sejenis atau Invoice atau Pengakuan Utang atau Penyerahan atau Penerimaan Barang yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN sehingga dengan demikian dapat dibuktikan dan diketahui apakah perbuatan dan tindakan hukum tersebut merupakan perbuatan atau tindakan hukum TERMOHON PKPU murni atau merupakan perbuatan atau tindakan hukum orang atau pihak lain yang dalam kapasitasnya selaku pribadi kodrati yang mengatasnamakan TERMOHON PKPU.

15. Selain itu juga dalam hal ini kelak akan terlihat jelas dan kelak akan membuktikan siapa sesungguhnya yang menjalin dan memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN ? Apakah TERMOHON PKPU ataukah orang atau pihak lain atau siapapun atau siapa saja yang bertindak selaku pribadi kodrati yang mengatasnamakan TERMOHON PKPU ? Jika seandainya yang menjalin dan yang memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN telah ternyata bukan TERMOHON PKPU akan tetapi orang atau pihak lain atau siapapun atau siapa saja selaku pribadi kodrati yang mengatasnamakan TERMOHON PKPU tanpa adanya pemberian dan/atau penerimaan Kuasa (Kuasa Direksi) yang sah dari TERMOHON PKPU maka dalam hal ini Permohonan PKPU PEMOHON PKPU harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena PEMOHON PKPU telah melakukan kesalahan

Halaman 18 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona dalam Permohonannya karena telah keliru mengenai pihak dimana PEMOHON PKPU telah salah menjadikan TERMOHON PKPU yang tidak memiliki kapasitas hukum menjadi pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU *in casu* Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor tidak terbukti sehingga dengan demikian maka Permohonan PEMOHON PKPU haruslah ditolak.

16. Karena faktanya TERMOHON PKPU sama sekali tidak pernah membuat dan/atau mengadakan Perikatan dalam bentuk Perjanjian yang sah dan mengikat baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan KREDITOR LAIN termasuk TERMOHON PKPU juga tidak pernah membuat dan menandatangani Purchase Order (PO) maupun Surat-surat maupun Akta-akta sejenis atau Invoice atau Pengakuan Utang atau Penyerahan atau Penerimaan Barang yang berkaitan atau yang berhubungan dengan PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN. Selain itu faktanya TERMOHON PKPU juga tidak pernah menerbitkan atau memberi Kuasa *in casu* Kuasa Direksi kepada orang atau pihak lain atau siapapun atau siapa saja yang memberikan kewenangan kepada orang atau pihak lain tersebut atau siapapun atau siapa saja untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama TERMOHON PKPU untuk membuat dan menandatangani baik Perjanjian maupun Purchase Order (PO) maupun Surat-surat atau Akta-akta sejenis atau Invoice atau Pengakuan Utang atau Penyerahan atau Penerimaan Barang yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN maka apabila PEMOHON PKPU merasa dirugikan akibat adanya perbuatan dan tindakan dari orang atau pihak lain atau siapapun atau siapa saja yang merugikannya maka PEMOHON PKPU seharusnya mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mencari kebenaran formil dan materil atas peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian karena pembuktian dalam perkara ini cukup rumit dan tidak sederhana maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU haruslah ditolak.

17. Perlu TERMOHON PKPU sampaikan bahwa Perkara ini merupakan Perkara serupa dengan Perkara terdahulu yang telah pernah diajukan oleh

Halaman 19 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PKPU sebelumnya yang terdaftar dengan Register Perkara PKPU Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby., dan Perkara ini merupakan pengulangan dari Perkara terdahulu. Dalam Perkara terdahulu PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU dan Putusannya Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut. Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara terdahulu Menolak Permohonan PEMOHON dengan pertimbangan hukum, *karena keberadaan mengenai utang TERMOHON kepada PEMOHON maupun KREDITOR LAINNYA dibantah oleh TERMOHON sehingga Majelis berpendapat bahwa mengenai adanya utang tersebut masih dipersengketakan antara PEMOHON dengan TERMOHON dan harus diuji keberadaannya di Pengadilan.* Selain itu Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya menyatakan bahwa, *utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih haruslah jelas dan tidak dalam sengketa dan mudah dibuktikan keberadaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Perkara a quo mengenai utang TERMOHON tidak dapat dibuktikan secara sederhana* (vide: Halaman 21 sampai dengan 22 Putusan Perkara PKPU Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 Mei 2026).

18. Kemudian perlu TERMOHON PKPU sampaikan juga bahwa pasca Putusan Perkara PKPU Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 Mei 2026 PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU kembali dengan menempatkan TERMOHON PKPU sebagai TERMOHON PKPU I dan Almarhum Muljono Mulja dan/atau Ahli Warisnya sebagai TERMOHON PKPU II yang terdaftar dengan Register Perkara PKPU Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby. Akan tetapi kemudian pada tanggal 21 Juli 2026 PEMOHON PKPU mencabut Permohonannya (vide: Penetapan Pencabutan Permohonan PKPU Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 Juli 2026). Alasan PEMOHON PKPU mencabut Permohonannya patut diduga karena TERMOHON PKPU II tidak pernah datang menghadap dalam Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Selain itu patut diduga juga PEMOHON PKPU tidak mengetahui siapa-siapa Ahli Waris dari Almarhum Muljono

Halaman 20 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulja (TERMOHON PKPU II) yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

19. Jika dikaitkan antara Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam Perkara ini dengan Permohonan PKPU yang terdahulu (vide: Perkara PKPU Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 Juli 2026) menurut TERMOHON PKPU patut diduga PEMOHON PKPU sendiri sebenarnya masih bimbang dalam menentukan dan memastikan keberadaan utang tersebut *quod non* (apabila ada) apakah utang tersebut merupakan utang TERMOHON PKPU ataupun merupakan utang Almarhum Muljono Mulja yang dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya *in casu* selaku orang atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalil TERMOHON PKPU dalam Tanggapan/Jawaban ini sehingga dengan demikian adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara terdahulu maupun Perkara saat ini berpendapat dan kelak berpendapat bahwa dalam Perkara ini mengenai persoalan keberadaan utang tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga keberadaannya harus diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian Tanggapan/Jawaban TERMOHON PKPU di atas maka TERMOHON PKPU mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memeriksa dan Yang Mengadili dan Yang Memutus Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON PKPU untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON PKPU tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya.
- Menghukum PEMOHON PKPU untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memeriksa dan Yang Mengadili dan Yang Memutus Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 21 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Purchase Order No: 021R/PLTU/WS-DL./X/2024 tertanggal tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Purchase Order No: 021/PLTU/WS-DL./X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Purchase Order No: 027/PLTU/WS-DL/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti Pembayaran atas Purchase Order No: 021R/PLTU/WS-DL./X/2024, No: 021/PLTU/WS-DL./X/2024, dan No: 027/PLTU/WS-DL/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Komitmen Nomor: 002/SK/WS-DL/V/2025 perihal Pembayaran tertanggal 7 Mei 2025, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan Hutang Nomor: 07/SPH/WS-DL/X/2025 tertanggal 29 Oktober 2025, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Nomor: 05/DL/XII/2025 perihal Surat Somasi Pembayaran tertanggal 9 Desember 2025, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Nomor: 06/DL/I/2026 perihal Surat Somasi Pembayaran ke-II (dua) tertanggal 05 Januari 2026, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Nomor: 07/DL/I/2026 perihal Surat Somasi ke-III (Akhir) tertanggal 22 Januari 2026, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat pernyataan penunjukkan Tim Pengurus / Kurator atas nama Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., tanggal 23 Juli 2026, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-157.AH.04.05-2023 tertanggal 23 November 2023 atas nama Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat pernyataan penunjukkan Tim Pengurus / Kurator atas nama Anggi Widiyan Pamondo, S.H., M.H. tanggal 23 Juli 2026, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 22 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-176.AH.04.05-2025 tertanggal 28 Juli 2025 atas nama Anggi Widiyan Pamondo, S.H., M.H., diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. CGT554817 tanggal 18 November 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. CGT554818 tanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. CGT554819 tanggal 30 Desember 2024, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. CGT554821 tanggal 20 Januari 2025, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. CGT554822 tanggal 10 Februari 2025, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. CGT554824 tanggal 28 November 2024, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Kreditor Lain yaitu PT Ranum Gemilang Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kampung Sumur Lubang RT013/RW004, Kel. Salira, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten, diwakili oleh Nikmatullah selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Noble Law Office", beralamat kantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Juni 2026, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Purchase Order No: 046/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda bukti KL-1;
2. Print Out Purchase Order No: 047/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda bukti KL-2;
3. Print Out Purchase Order No: 048/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda bukti KL-3;

Halaman 23 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Purchase Order No: 049/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda bukti KL-4;
5. Print Out Purchase Order No: 050/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 1 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-5;
6. Print Out Purchase Order No: 052/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-6;
7. Print Out Purchase Order No: 053/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-7;
8. Print Out Purchase Order No: 055/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-8;
9. Print Out Purchase Order No: 056/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-9
10. Print Out Purchase Order No: 057/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-10;
11. Print Out Purchase Order No: 058/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-11;
12. Print Out Purchase Order No: 061/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-12;
13. Print Out Purchase Order No: 062/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-13;
14. Print Out Purchase Order No: 063/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-14;
15. Print Out Purchase Order No: 063/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-15;
16. Print Out Purchase Order No: 067/PLTU/WS-RGU/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, diberi tanda bukti KL-16;
17. Print Out Purchase Order No: 071/PLTU/WS-RGU/III/2025 tanggal 13 Maret 2025, diberi tanda bukti KL-17;
18. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Proyek Pembangunan Admin Building Jawa 9 & 10 Suralaya Nomor: 010/WS/SPK/I/2025 tanggal 25 Januari 2025, diberi tanda bukti KL-18;
19. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Proyek Pembangunan Admin Building Jawa 9 & 10 Suralaya Nomor: 011/WS/SPK/I/2025 tanggal 28 Januari 2025, diberi tanda bukti KL-19;

Halaman 24 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No: 012.INV.RGU – WS.IV.2025 tanggal 24 April 2025, diberi tanda bukti KL-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2025, diberi tanda bukti KL-21;
22. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Akta Perwakilan PT Widya Satria No. 247 tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti KL-22;
23. Print Out Bukti Pembayaran tanggal 11, 12, dan 17 November 2025, diberi tanda bukti KL-23;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Widya Satria Nomor 2, tanggal 1 Desember 1983, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris (Perubahan) Perseroan Terbatas PT. Widya Satria Nomor 66 tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06173.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578232502610002 atas nama Ir. Dirgahaju Gadjah Perdana, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Widya Satria, Alm. Muljono Mulja dan/atau Ahli Waris Nomor 125/P/NLO/SA/VI/26 tanggal 18 Juni 2026, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby tanggal 23 Juli 2026, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 25 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Termohon PKPU menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa baik Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulan masing - masing tanggal 2 September 2026;

Menimbang bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya adalah mengenai Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur serta Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut kepada Para Kreditur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas permohonan PKPU dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan bahwa antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah menjalin hubungan hukum keperdataan yang sah berupa Perjanjian jual beli barang *in casu* berdasarkan adanya 3 (tiga) Purchase Order (PO) yakni Purchase Order (PO) Nomor 021R/PLTU/WS-DL./X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor 021/PLTU/WS-DL./X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor 027/PLTU/WS-DL/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada;
 - Bahwa perlu TERMOHON PKPU sampaikan bahwa ketiga Purchase Order (PO) tersebut bukanlah Perjanjian yang sah dan mengikat bagi PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah
- Halaman 26 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004 karena TERMOHON PKPU tidak pernah membuat dan apalagi menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut;

- Bahwa perlu TERMOHON PKPU tegaskan kembali bahwa TERMOHON PKPU tidak pernah membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut namun apabila ada orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut maka melalui kesempatan ini TERMOHON PKPU tegaskan bahwa orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani ketiga Purchase Order (PO) tersebut adalah orang atau pihak lain yang bukan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili TERMOHON PKPU;
- Bahwa dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU juga memiliki utang kepada KREDITOR LAIN adalah keliru dan mengada-ada. Perlu TERMOHON PKPU sampaikan bahwa TERMOHON PKPU tidak pernah dan bahkan belum pernah sama sekali membuat dan menandatangani Perjanjian apapun baik itu Perjanjian Pendahuluan atau Perjanjian Awal atau Perjanjian Payung (*Umbrella Act*) dengan KREDITOR LAIN. Apabila telah ternyata *quod non* ada orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani Perjanjian atas nama TERMOHON PKPU maka TERMOHON PKPU tegaskan kembali bahwa orang atau pihak lain yang membuat dan menandatangani Perjanjian tersebut tersebut adalah orang atau pihak lain yang bukan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili kepentingan TERMOHON PKPU karena faktanya TERMOHON PKPU tidak memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum apapun dengan KREDITOR LAIN tersebut;
- Bahwa TERMOHON PKPU tidak pernah mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-19 dan Kreditor Lain telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-23 sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T- 7;

Halaman 27 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pasal 224 ayat (1) Undang - undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokadnya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai legal standing Pemohon PKPU, dimana permohonan PKPU diajukan oleh Pemohon PT DJAJA LISTRIK, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di The City Tower Lantai 12-IN, Jalan MH Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi, Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Hukum yang di tunjuk oleh Pemohon yaitu Toni Mulia, S.H., M.H., Leander Elian Zunggaval, S.H., Erwin Marcelus Silalahi, S.H., M.H., dan Muhammad Rizky Eka Putra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Noble Law Office", beralamat kantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2026;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditentukan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang - undang ini. Dalam pasal 4 ayat (1) meng 3wsatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib di sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisi hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kartu tanda anggota dan berita acara sumpah Advokat yang di serahkan oleh Kuasa Pemohon PKPU, ternyata Toni Mulia, S.H., M.H., Leander Elian Zunggaval,

Halaman 28 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Erwin Marcelus Silalahi, S.H., M.H., dan Muhammad Rizky Eka Putra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Noble Law Office", beralamat kantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2026;

Menimbang bahwa untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah pula di lampiri fotocopy berita acara pengambilan sumpah Advokat dan fotocopy kartu tanda pengenalan masing - masing Advokat dengan demikian penerima Kuasa dari PT Djaja Listrik tersebut, terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang - undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat permohonan PKPU tertanggal 23 Juli 2026, ternyata benar telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya (Advokat) maka legal standing Pemohon PKPU telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 224 ayat (1) Undang - undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan harus di putuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang bahwa pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung pandang, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Semarang, daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya meliputi badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Kreditur Lain atas nama PT Ranum Gemilang Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang

Halaman 29 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kampung Sumur Lubang RT013/RW004, Kel. Salira, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten, diwakili oleh Nikmatullah selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Noble Law Office", beralamat kantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Juni 2026;

Menimbang bahwa berdasarkan legal standing dari Termohon yang telah diserahkan dipersidangan telah membuktikan tempat kedudukan hukum PT Widya Satria, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Ketintang Permai Blok BB Nomor 20, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian sudah tepat apabila permohonan PKPU diajukan diperiksa serta di putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa didalam jawabannya Termohon PKPU telah mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili secara absolut namun menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut, masuk dalam kelompok eksepsi prosesual (eksepsi formal) yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo merupakan suatu perikatan yang bersifat non kontraktual yang bersumber pada Undang - undang yang lahir karena adanya orang atau pihak lain yang menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga Majelis hakim menilai eksepsi yang diajukan bukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili namun masuk eksepsi prosesual dan selain itu dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/IV/2020 tentang pemberlakuan Buku Pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya dalam hal 65 angka 5.2 huruf K, Edisi tahun 2021 dinyatakan bahwa

Halaman 30 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d proses pemeriksaan PKPU tidak dikenal adanya replik, duplik, rekonvensi, eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) dan intervensi, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi dari Termohon PKPU patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil permohonan Pemohon PKPU dan dalil-dalil bantahan dari Termohon PKPU secara bersamaan dengan mendasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, secara tegas dalam Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Kreditor diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa syarat-syarat tersebut diatas, bersifat kumulatif artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan PKPU yang demikian harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut ;

Ad.1. Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan" Jo pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan "Debitor adalah

Halaman 31 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang - undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.”;

Menimbang bahwa dari pengertian “Kreditor dan Debitor”, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang sedangkan Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

Menimbng bahwa didalam permohonannya Pemohon PKPU telah mendailikan bahwa antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah terjalin jual beli barang yang nyata, yang telah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya purchase order (PO) oleh Pemohon kepada Termohon dan permintaan tersebut telah di tindaklanjut oleh Termohon demikian juga dengan Kreditor Lain atas nama PT Ranum Gemilang Utama yang juga telah terjadi kerjasama, sehingga melahirkan utang sejumlah Rp4.236.234.019,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa purchase order masing-masing tertanggal 17 Oktober 2024 dan tertanggal 25 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwa menurut Pemohon PKPU dari Termohon PKPU telah melakukan pemesanan barang kepada Pemohon PKPU yang di tandai dengan adanya purchase order masing-masing

Halaman 32 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Oktober 2024 dan tertanggal 25 Oktober 2024 kepada Pemohon PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa bukti pembayaran atas purchase order dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dimana berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa menurut Pemohon PKPU, Termohon PKPU telah melakukan pembayaran sebagian kepada Pemohon PKPU dengan total pembayaran sejumlah Rp416.600,000,00 (Empat ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Pemohon PKPU;

Menimbnag bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa surat komitmen tanggal 07 Mei 2025 ditemukan fakta bahwa menurut Pemohon PKPU, Termohon PKPU telah berkirim surat kepada Pemohon PKPU tertanggal 07 Mei 2025 perihal pembayaran yang menyatakan bahwa Termohon PKPU akan melakukan sisa pembayaran kepada Pemohon PKPU berupa denda / bunga sejumlah Rp24.900.120,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu seratus dua puluh rupiah), pembayaran sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayar paling lambat tanggal 31 Mei 2025 dan pembayaran sejumlah Rp394.136.400,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) paling lambat 30 Juni 2025 dan bunga berjalan dibayar paling lambat 5 Juni 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 6 berupa surat pernyataan hutang, tanggal 29 Oktober 2025, Nomor 07/SPH/WS-DL/X/2025, ditemukan fakta bahwa menurut Pemohon PKPU, adanya pengakuan utang secara tegas dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU atas kewajiban pembayaran yang timbul dari hubungan jual beli dimana Termohon PKPU telah mengakui telah menerima barang dari Pemohon PKPU dengan total sejumlah Rp608.584.584,00 (Enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa begitu juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain dengan bukti surat bertanda KL 1 sampai dengan KL-23 berupa Purchase order, Invoice, surat pernyataan dan bukti pembayaran, diperoleh

Halaman 33 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Kreditor Lain telah melakukan pengerjaan proyek Pembangunan admin Building Jawa 9 dan 10 Suralaya;

Menimbng bahwa didalam jawabannya Termohon PKPU telah membantah dengan tegas mengenai utang yang di tagihkan oleh Pemohon PKPU dan Kreditor Lain yang menyatakan bahwa Termohon PKPU tidak pernah mempunyai utang kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Kreditor Lain, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 berupa Purchase Order dan bukti surat bertanda P-6 berupa surat pernyataan hutang diperoleh fakta bahwa yang melakukan pemesanan barang kepada Pemohon PKPU adalah PT Widya Satria yang beralamat di Kokan Permata Blok CC No. 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan yang membuat surat pernyataan hutang adalah PT Widya Satria, dengan alamat Kokan Permata Gading, Kelapa Gading Blok F, No. 10 Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta 14240, begitu juga dengan Kreditor lain atas nama PT Ranum Gemilang Utama dimana berdasarkan bukti surat yang bertanda KL- 1 sampai dengan KL- 19 berupa Purchase Order dan surat perintah kerja adalah PT Widya Satria dengan alamat di Kokan Permata Blok C No. 2 Kelapa Gading Jakarta utara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah meneliti permohonan Pemohon PKPU pada identitas Termohon PKPU, berkedudukan di Ketintang Permai Blok BB Nomor 20, kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, 60232 dan berdasarkan bukti surat yang bertanda T-1 berupa Salinan Perseroan Terbatas PT Widya Satria Nomor 2, tanggal 1 Desember 1983, bukti surat bertanda T-2 berupa Salinan akta Berita Acara PT Widya Satria Nomor 66, tanggal 16 Mei 2024, T-3 berupa persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan tanggal 08 Februari 2008 ditemukan fakta bahwa PT Widya Satria (Termohon PKPU dalam perkara a quo) berkedudukan di Surabaya sedangkan yang memesan barang sesuai bukti - bukti sebagaimana tersebut diatas kepada Pemohon PKPU adalah PT Widya Satria yang beralamat di Kokan Permata Blok CC No. 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara demikian juga dengan Kreditor Lain yang melakukan pengerjaan

Halaman 34 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek adalah permintaan dari PT Widya Satria yang beralamat di Kokan Permata Blok C No. 2 Kelapa Gading Jakarta utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan syarat **Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih** tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu syarat tidak terpenuhi secara hukum maka untuk syarat-syarat berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon PKPU haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000,00 (Satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September 2026 oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby tanggal 24 Juli 2026, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 35 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Teguh Santoso, S.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

- Biaya PNB	Rp 1.000.000,00
- Biaya Proses	Rp 335.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya PNB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00 +

Jumlah.....Rp 1.395.000,00

(Satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 Putusan PKPU Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby